A NR-30 tem como objetivo a proteção e a regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários (BRASIL, 2002). Aquaviário, segundo a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), é todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter profissional (Brasil, 1997). Ela é aplicada aos trabalhadores das embarcações comerciais, de bandeira nacional, bem como às de bandeiras estrangeiras, no limite do disposto na Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) n.º 147 sobre Normas Mínimas para Marinha Mercante1 , utilizadas no transporte de mercadorias e passageiros ou na prestação de serviços (BRASIL, 2002).

A Convenção OIT n.º 147 e, por conseguinte a NR-30, se aplica a todo navio marítimo, de propriedade pública ou particular, destinado, para fins comerciais, ao transporte de mercadorias ou de passageiros ou utilizado para outros fins comerciais, bem como aos rebocadores do mar. Por outro lado, ela não se aplica aos navios de propulsão a vela, aos que se dedicam à pesca, aos de pequeno calado e nem aqueles empregues como plataformas de perfuração e de exploração quando não utilizados para a navegação (BRASIL, 1992).

O primeiro item relevante da NR-30 é a instituição do Grupo de Segurança e Saúde no Trabalho a Bordo das Embarcações – GSSTB, cuja constituição é obrigatória para as embarcações de bandeira nacional com, no mínimo, 100 de arqueação bruta (AB) e para as de bandeira estrangeira que forem operar por mais de 90 dias em águas jurisdicionais brasileiras e com trabalhadores brasileiros a bordo.

O GSSTB deve ficar sob a responsabilidade do comandante da embarcação e deve ser integrado: pelo Encarregado da Segurança; pelo Chefe de Máquinas; por um representante da Seção de Convés; por um responsável pela Seção de Saúde, se existente; e por um representante da guarnição de Máquinas, podendo ser substituídos por outros tripulantes com funções assemelhadas, caso a embarcação não disponha dos tripulantes mencionados (BRASIL, 2002)

Objetivo

Esta norma aplica-se aos trabalhadores de toda embarcação comercial utilizada no transporte de mercadorias ou de passageiros, na navegação marítima de longo curso, na cabotagem, na navegação interior, no serviço de reboque em alto-mar, bem como em plataformas marítimas e fluviais, quando em deslocamento, e embarcações de apoio marítimo e portuário.

Dos Armadores e Seus Prepostos

Cabe aos armadores e seus prepostos cumprir e fazer cumprir o disposto nesta NR, bem como proporcionar a todos os tripulantes embarcados informações sobre higiene, saúde e segurança no trabalho aquaviário; manter à disposição dos tripulantes as normas vigentes em matéria de segurança e higiene do trabalho, aplicáveis à sua atividade laboral.

Dos Trabalhadores

Cabe aos trabalhadores cumprir as disposições da presente NR, bem como informar ao comandante da embarcação, ou ao imediato, as avarias ou deficiências observadas que possam constituir risco para o trabalhador ou para a embarcação; utilizar corretamente os dispositivos de segurança - equipamentos de proteção coletiva e individual - que lhes forem fornecidos, bem como as instalações que lhe forem destinadas.

GSTB

É obrigatória a constituição de Grupo de Segurança do Trabalho a Bordo dos Navios Mercantes - GSTB – de bandeira nacional com, no mínimo, 500 de arqueação bruta (AB).

O GSTB, funcionará sob orientação e apoio técnico dos SESMT, observando o disposto na NR-4, quando a empresa for obrigada, pelo grau de risco e pelo número de empregados a manter o SESMT.

Da Composição

O GSTB ficará sob a responsabilidade do comandante da embarcação e será integrado pelos seguintes tripulantes: Chefe de máquinas; Contramestre; e Enfermeiro de bordo, sempre que constar da lotação.

O comandante da embarcação poderá convocar outro qualquer membro da tripulação para participar do GSTB.

Das Finalidades do GSTB

Manter procedimentos que visem à preservação do meio ambiente;

melhorar as condições de segurança do trabalho e de bem-estar a bordo, procurando atuar de forma preventiva;

recomendar modificações e receber sugestões técnicas que visem a garantia de segurança dos trabalhos realizados a bordo;

desenvolver e aperfeiçoar a mentalidade prevencionista nas relações de trabalho a bordo.

Das Atribuições

Zelar pelo cumprimento a bordo das normas vigentes de segurança e saúde do trabalho e verificar o correto funcionamento dos sistemas e equipamentos de segurança;

Participar do planejamento e execução dos exercícios regulamentares de segurança, tais como abandono, combate a incêndio e emergências em geral, avaliando os resultados e propondo medidas corretivas;

Participar da elaboração e da programação de cursos e de outras formas de treinamento sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive sobre a preservação do meio ambiente do trabalho.

Das Reuniões

O GSTB reunir-se-á, em sessão ordinária, de caráter obrigatório, pelo menos uma vez a cada trinta dias ou a intervalos menores sempre que as circunstâncias o aconselhem e de tal modo que a periodicidade seja suficiente para assegurar que os temas não se acumulem e que as providências sugeridas sejam adotadas;

Das Comunicações

Cabe ao comandante da embarcação comunicar e divulgar as normas que a tripulação deve conhecer e cumprir em matéria de segurança do trabalho a bordo; dar conhecimento à tripulação das sanções legais que poderão advir do descumprimento das NRs, no que tange ao trabalho a bordo.

Do Exame Médico

"As empresas ficam obrigadas a elaborar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promover e preservar a saúde de seus empregados."

Do Desenvolvimento do PCMSO

O PCMSO incluirá obrigatoriamente os seguintes exames médicos: admissional; periódico; de retorno ao trabalho; e demissional.

Os exames médicos levarão em consideração o tipo de atividade a bordo e a idade do tripulante e consistirão em exame clínico abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e psiquiátrico.

Das Condições Especiais

Caso o prazo de validade do exame médico expire no decorrer de uma travessia, esse ficará prorrogado até o retorno ao destino de origem.

Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, a embarcação poderá ser despachada com tripulante que não disponha do ASO, somente até o porto seguinte.

Do Custeio

Todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, serão por conta do empregador.

Da Alimentação

"Toda embarcação comercial deverá ter a bordo o aprovisionamento de víveres e água potável, devendo ser observado: o número de tripulantes, a duração, a natureza da viagem e as situações de emergência."

Da Alimentação

A alimentação diária será composta pelas seguintes refeições:

refeições principais e extraordinárias, que deverão conter um mínimo de 1.400 calorias e de 6% de percentual proteico-calórico (NDpCAL);

refeições complementares, que deverão conter um mínimo de 300 calorias e de 6% de percentual proteico-calórico (NDpCAL).

Dos Alojamentos

A localização, os meios de acesso e a disposição dos alojamentos da tripulação deverão garantir uma adequada segurança e proteção contra as intempéries e condições da navegação, bem como isolamento do calor, do frio, do ruído excessivo e das emanações provenientes de outras partes da embarcação.

Toda embarcação deverá estar provida de um sistema de ventilação e iluminação adequado.

Dos Camarotes

Cada camarote deve estar provido de uma mesa ou de uma escrivaninha, um espelho, pequenos armários para os artigos usados no asseio pessoal, uma estante para livros e cabides para pendurar roupas, bem como de um armário individual e um cesto de lixo. Todo mobiliário deverá ser de material liso e resistente, que não se deforme pela corrosão.

Dos Beliches

Os membros da tripulação disporão de beliches individuais.

Os beliches deverão estar colocados a uma distância um do outro de modo que permita se chegar a um deles sem passar por cima do outro.

Os colchões utilizados não deverão ser de material que permita a formação de ninhos de parasitas.

Dos Salões de Refeições e Locais de Recreio

Os pisos e anteparas não deverão apresentar irregularidades, deverão ser de fácil limpeza.

As mesas e cadeiras deverão ser de material resistente à umidade e de fácil limpeza e estar em perfeitas condições de uso.

Os salões de refeições e os locais de recreio deverão ter iluminação, ventilação e temperatura adequadas.

Da Cozinha

A captação de fumaças, vapores e odores deverá ser feita mediante a utilização de um sistema de exaustão.

A cozinha deverá ser mantida em condições satisfatórias de limpeza e os alimentos deverão ser conservados em lugar e temperatura adequados, ou em câmara frigorífica, quando necessário.

A cozinha será provida de água potável para o preparo das refeições e para a limpeza dos utensílios.

Das Instalações Sanitárias

Os locais devem ser devidamente iluminados, aquecidos e arejados e as pias devem ter o necessário abastecimento de água doce, quente e fria;

As instalações sanitárias deverão ser mantidas em permanente estado de higienização e deverão ser providas de chuveiros com água quente.

Da Proteção da Saúde

Toda embarcação a bordo da qual não haja médico, deverá ter pessoal treinado em primeiros socorros e terá um armário de farmácia provido do material necessário e de instruções padronizadas.